الباب الثالث: في القرض، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : في تعريفه ، وأدلة مشروعيته :

القرض : دفع مالٍ لمن ينتفع به ويَرُدُّ بدله .

وهو مشروع ، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة ، وقضاء حاجة المسلم ، وتفريج كربته ، وسد فاقته ، وأجمع المسلمون على جوازه .

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ استلف من رجلٍ بَكْراً[1] ، فقدمت عليه إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً[2] ، فقال : (أعطه إياه ، إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء)[3] .

ومن الأدلة على فضله : حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال : (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة)[4] .

المسألة الثانية : في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به :

١- لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا ردَّ عليه قرضه ؛ لأن المقرض اشترط نفعاً ، وكل قرض جرّ منفعة فهو ربا ، كأن يسكنه داره مجاناً أو رخيصة ، أو يعيره دابته ، أو أي شيء آخر ، أو غير ذلك من المنافع . فإنَّ جماعةً من أصحاب النبي ﷺ أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك ، وأجمع الفقهاء على منعه .

٢- أن يكون المقرِض جائز التصرف ، بالغاً عاقلاً رشيداً ، يصح تبرعه .

٣- ليس للمقرضِ أن يشترط زيادةً في ماله الذي أقرضه ؛ لأن ذلك من الربا ، فلا يجوز له أخذها ، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً .

---

(١) البَكْر : الفتيُّ من الإبل .

(٢) هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السابعة .

(٣) رواه البخاري برقم (٢٣٩٣) ، ومسلم برقم (١٦٠١) واللفظ لمسلم .

(٤) رواه ابن ماجه برقم (٢٤٣٠) وهو حديث حسن . انظر إرواء الغليل (٢٢٦/٥) .